PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD)
KOTA SEMARANG I
JL. Brigjen Sudiarto No. 428 Semarang Telp. (024) 6712916 Fax. 6715449
SEMARANG 50199

PERJANJIAN SEWA
NOMOR : 974/1243/2019

TENTANG
SEWA RUANGAN UNTUK KANTIN DI KANTOR UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG I YANG TERLETAK DI KANTOR BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh bertempat di UPPD Kota Semarang I, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. BANGUN TINTRIYANTO, SH.MM : Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang I yang berkedudukan di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 428 Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. SRI RAHAYU : Swasta yang berkedudukan di Jalan Jalan Saputan Raya Nomor 25 RT.05 RW.01 Kota Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah berupa Ruangan untuk Kantin di UPPD Kota Semarang I yang terletak di Kantor BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK dengan ini sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah berupa Ruangan untuk Kantin di UPPD Kota Semarang I yang terletak di Kantor BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal surat perjanjian ini :

BAB I
OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

(1) Obyek Perjanjian Sewa ini adalah Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemanfaatan ruangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola PIHAK PERTAMA, yang terletak di Kantor BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dengan luas $\pm$ 48 M^2

(2) Obyek Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk Kantin.

BAB II
BESARAN RETRIBUSI

Pasal 2

Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan Retribusi Sewa sebesar Rp. 17.280.000,- (Tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara angsuran sebesar Rp. Rp.1.440.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 25 pada setiap bulannya;

(2) Pembayaran Retribusi Sewa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/dokumen yang dipersamakan ditetapkan;

(3) Apabila pembayaran Retribusi sewa dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan denda sebesar 2 % dari besaran retribusi sewa;

(4) Pembayaran besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan/disetorkan langsung oleh PIHAK KEDUA ke *Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah* melalui Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.31.03.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Bagian Kesatu
Hak

(1) Hak PIHAK KESATU :

a. Menerima pembayaran Retribusi sewa dari Pihak KEDUA;

b. Meminta kejelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU menilai bahwa pemanfaatan ruangan yang disewa tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian;

c. Menerima dan menarik kembali Obyek Sewa dalam keadaan dan kondisi baik, setelah perjanjian sewa pemanfaatan lahan berakhir;

d. Menerima dan menarik kembali Obyek Sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa apabila akan dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum atau untuk kepentingan Dinas.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

a. Menerima dan memanfaatkan dengan baik penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah berupa Ruang dari PIHAK PERTAMA untuk dimanfaatkan sebagai ruang Kantin;

b. Menerima pemberitahuan dari PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 5
Bagian Kedua
Kewajiban

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Mematuhi segala kesepakatan dalam Perjanjian Sewa;
b. Menyerahkan penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah berupa Ruang kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan sebagai ruang Kantin;
c. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan Dinas.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Mematuhi segala kesepakatan dalam Perjanjian Sewa;

b. Melakukan pembayaran Retribusi sewa;

c. Memberikan kejelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU menilai bahwa pemanfaatan ruangan yang disewa tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian;

d. Menyerahkan kembali Obyek Sewa dalam keadaan dan kondisi baik, setelah perjanjian sewa pemanfaatan lahan berakhir.

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat;

(2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK atau salah satu pihak mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri setempat;

(3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 11

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan PARA PIHAK seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, kebakaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar PIHAK PERTAMA tidak ikut serta menanggung kerugian.

BAB XI
ADDENDUM

Pasal 12

(1) Ketentuan –ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Sewa ,akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian sewa ini;

(2) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan Badan Peradilan atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Pasal Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan , PARA PIHAK sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai aspek tujuan sebagaimana dalam dokumen perjanjian sewa ini;

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen yang terkait langsung dengan perjanjian sewa ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

(4) PARA PIHAK sepakat atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah dan terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
METERAI TEMPEL TGL. 20 794A1AFF958246182 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PEMPROV JATENG UPPD KOTA SEMARANG I BAPENDA
SRI RAHAYU	**BANGUN TINTRIYANTO, SH.MM**
	NIP. 19630213 198510 1 001